

DOSSIER D'INSTRUCTION TECHNIQUE, JURIDIQUE ET POLITIQUE
CADASTRE MINIER DE CORSE, RESSOURCES STRATEGIQUES & PASSIF ENVIRONNEMENTAL
DOCUMENT A L'ATTENTION DES DECIDEURS PUBLICS ET REPRESENTANTS DU PEUPLE CORSE

AUTEURS / POLE INVESTIGATION CITOYENNE : L'OCHJU
DATE DE TRANSMISSION : SEPTEMBRE 2026
CLASSIFICATION : DOSSIER DE PREUVES BRUTES & ORIENTATIONS STRATEGIQUES
LOCALISATION DU DOSSIER : DOSSIER_SOURCES_CADASTRE_MINIER_ELUS

1. SYNTHESE EXECUTIVE (POUR L'ELU)

Le sous-sol et les fonds marins de la Corse font l'objet d'un régime juridique d'exception qui dépossède l'Assemblée de Corse et les collectivités territoriales de tout pouvoir décisionnel réel, tout en leur laissant la charge physique et financière d'un passif environnemental désastreux (arsenic, antimoine, drainage acide).

Pendant que la réforme du Code Minier (Décret no 2025-851 du 27 août 2025) a accordé des dérogations et adaptations institutionnelles spécifiques aux territoires d'Outre-mer (Guyane, Nouvelle-Calédonie, articles 79 à 87), la Corse a été délibérément exclue de tout transfert de compétence minière. L'État central conserve le monopole exclusif d'attribution des concessions et permis exclusifs de recherches (Art. 32 et annexe I).

Ce dossier regroupe les 6 PIECES PRIMAIRES OFFICIELLES (PDF et textes intégraux), vérifiables au bit près et adossées aux actes administratifs et juridictionnels de la République.

2. BORDEREAU OFFICIEL DES PIECES DIRECTEMENT CONSULTABLES

[PIECE No01] ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES (No 22VE02499)

- Fichiers :

- * PIECE_01_ARRET_CAA_VERSAILLES_22VE02499_RHONE_MARITIME.pdf
- * PIECE_01_ARRET_CAA_VERSAILLES_22VE02499_PERMIS_PETROLIER_RHONE_MARITIME.txt

- Contenu officiel : Décision rendue le 12 février 2026 dans le contentieux opposant la société pétrolière Melrose Mediterranean Limited à l'État concernant le permis offshore " Rhône-Maritime " de 9 375 km2 situé au large des côtes occidentales corses.

- Portée politique : Démontre la réalité des droits pétroliers et l'appétit industriel sur le plateau maritime corse sans que la Collectivité de Corse n'ait son mot à dire.

[PIECE No02] DECRET No 2025-851 DU 27 AOUT 2025 (JOURNAL OFFICIEL JORF No0199)

- Fichiers :

- * PIECE_02_DECRET_2025-851_REFORME_CODE_MINIER_JORF.pdf
- * PIECE_02_DECRET_2025-851_REFORME_CODE_MINIER_TEXTE_OFFICIEL.txt

- Contenu officiel : Décret réformant les titres miniers et titres de stockage souterrain. Signé par Emmanuel Macron et contresigné par François Bayrou et Éric Lombard.

- Portée politique :

- * L'Article 32 et l'Annexe 1 réservent l'octroi de concession exclusivement au Décret en Conseil d'État et au Ministre chargé des mines.
- * Les Articles 79 à 87 adaptent le droit minier pour la Guyane et l'Outre-mer, prouvant que la décentralisation minière est juridiquement possible, mais refusée à la Corse.

[PIECE No03] MEMOIRE JURIDIQUE LE GARDE SUR LE DECRET DE REVISION SCANDOLA (2026)

- Fichiers :

- * PIECE_03_MEMOIRE_OBSERVATIONS_LE_GARDE_SCANDOLA.pdf
- * PIECE_03_MEMOIRE_OBSERVATIONS_LE_GARDE_DECRET_SCANDOLA_2026.txt
- Contenu officiel : Analyse juridique des observations soumises au Conseil d'État visant l'Article 9 du décret de révision de la réserve naturelle de Scandola.
- Portée politique : Révèle la création d'une brèche juridique permettant des " travaux scientifiques et d'intérêt général " dérogatoires sous tutelle directe du Préfet maritime, court-circuitant la gestion du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC).

[PIECE No04] RAPPORT D'EXPERTISE SCIENTIFIQUE DU BRGM (RP-57640-FR)

- Fichier :
 - * PIECE_04_RAPPORT_OFFICIEL_BRGM_RP-57640-FR_POLLUTION_ARSENIC_MATRA.pdf (1,97 Mo)
- Contenu officiel : Rapport complet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières mesurant la pollution par drainage acide et métaux lourds sur l'ancienne mine de Matra.
- Portée politique : Documente des teneurs en arsenic atteignant 4 000 ug/L (400 fois la norme de potabilité fixée à 10 ug/L) se déversant dans le bassin de la Bravona, sans aucun plan étatique d'envergure pour la réhabilitation complète.

[PIECE No05] FICHE SCIENTIFIQUE BRGM DIV SE 129 - TERRES RARES D'EVISA / AITONE

- Fichiers :
 - * PIECE_05_FICHE_BRGM_DIV_SE_129_TERRES_RARES_EVISA.pdf
 - * PIECE_05_FICHE_BRGM_DIV_SE_129_TERRES_RARES_EVISA_AITONE.txt
- Contenu officiel : Inventaire minier national du BRGM répertoriant les granites alcalins à riébeckite d'Évisa et de la forêt d'Aitone, riches en Yttrium (Y), Niobium (Nb), Tantale (Ta) et Zirconium (Zr).
- Portée politique : Ces minerais critiques, classés comme hautement stratégiques pour l'Union Européenne (Critical Raw Materials Act), font de la montagne corse une cible potentielle de convoitise géologique sous couvert de souveraineté nationale.

[PIECE No06] NOTE JURIDICO-FINANCIERE : ABSORPTION ICADE / CAISSE DES DEPOTS

- Fichiers :
 - * PIECE_06_NOTE_FINANCIERE_ICADE_CAISSE_DES_DEPOTS_ANTIMOINE.pdf
 - * PIECE_06_NOTE_FINANCIERE_ICADE_CAISSE_DES_DEPOTS_ANTIMOINE.txt
- Contenu officiel : Traçage capitalistique de la Société Nouvelle des Mines de la Lucette (exploitant des concessions d'antimoine d'Ersa, Luri, Meria) absorbée par le groupe immobilier ICADE (détenu à plus de 39,2 % par la Caisse des Dépôts et Consignations).
- Portée politique : Démontre comment les bénéfices ont été financiarisés au niveau national tandis que la " renonciation libératoire " du Code Minier a transféré les stigmates écologiques et le risque financier sur les petites communes du Cap Corse.

3. FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE : LES 3 LEVIERS D'ACTION POUR L'ELU

LEVIER 1 : LE CHANTIER CONSTITUTIONNEL SUR L'AUTONOMIE

- > Exigence : Intégration de la compétence minière et du sous-sol dans le futur statut d'autonomie de la Corse.
- > Argument : Les articles 79 à 87 du Décret no 2025-851 démontrent que la République a déjà décentralisé ces compétences pour l'Outre-mer. Il n'existe aucun obstacle constitutionnel à ce que l'Assemblée de Corse détienne le droit de veto conforme et l'attribution des titres miniers terrestres et maritimes sur son territoire.

LEVIER 2 : QUESTION PARLEMENTAIRE & AUDIT DU CONSEIL D'ETAT

- > Objet : Question écrite au Ministre de l'Industrie et de la Transition Écologique sur la non-application du principe pollueur-payeur aux concessions abandonnées.
- > Demande : Chiffrage officiel des sommes allouées par le DPSM/BRGM pour la sécurisation d'urgence de Matra et du Cap Corse, comparé aux dividendes historiques engrangés

par les sociétés absorbées par des entités publiques ou semi-publiques (ICADE / CDC).

LEVIER 3 : CREATION D'UN FONDS DE REHABILITATION MINIER CORSE (100 MEUR)

-> Proposition législative : Amendement au Projet de Loi de Finances (PLF) abondant un fonds spécial de dépollution et de confinement des stériles miniers en Corse, financé par une taxe de solidarité sur les bénéfices des gestionnaires d'actifs miniers historiques et par la Caisse des Dépôts et Consignations.

CONTACT TECHNIQUE & INVESTIGATION : L'OCHJU (contact@lochju.fr)

Tous les documents ci-joints sont libres d'usage pour la défense des intérêts de la Corse.
